BTHF—2018—0701 **合同编号：**

京津冀地区家居定作合同

为了维护消费者、经营者合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　定作商品基本情况

商标/品牌	商品名称	规格型号	材料（主要材料/面料/五金）	辅料	颜色	数量	单价（元）	合计（元）	备注
总价款：**￥：**_____**元**									
其他相关费用： □**送货费**_____**元** □**安装费**_____**元** □测量、设计费：_____元 □其他费用：_____元 总计金额（大写）：_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角　￥：_____元									

第二条 定作设计

设计方案必须符合小区物业、水、电、气、暖等的装修规定。承揽方应依据定作方需求在_____时将设计图纸一式两份交定作方，并由双方签字/盖章确认后作为合同附件。承揽方对设计方案提出保密要求的，定作方应遵守保密义务。**设计图纸经双方确认后，经双方同意方可更改并重新书面确认。**更改所造成的责任（延期交货、安装和费用增减及损失），由更改方承担。

第三条 付款方式 □定作方在签约时一次性支付全部价款。□定作方在签约时支付_____元定金（不得超过全部价款的 20%），余款_____元应在_____时付清。定作方违约退货的，无权要求返还定金；承揽方违约不能交付定作商品的，应双倍返还定金。

第四条 定作商品交付

□承揽方送货 / □定作方自提　交货时间：_____年____月____日；交货地点：_____。

□承揽方安装　承揽方在_____时完成定作商品的安装和调试。定制商品安装、调试完毕后，定作方应当自安装、调试完毕起日内进行验收，并书面确认。安装地点：_____。

第五条 售后　正常使用条件下，本合同项下的定作商品“三包”期限为_____，如出现质量问题，承揽方应承担定作商品的修理、更换、退货责任。保修期内，承揽方在接到定作方维修通知____日内，派专人免费维修。因使用不当造成的产品损坏，定作方应支付维修费用。

第六条 违约金

1.承揽方迟延交付定作商品的，应每日向定作方支付迟延交付定作商品价款_____%的违约金，迟延超过_____日的，定作方有权解除合同，但因定作方原因导致的迟延除外。

2.定作方逾期付款的，应每日向承揽方支付逾期支付金额_____%的违约金，逾期超过_____日的，承揽方有权解除合同，但因承揽方原因导致的逾期付款除外。

3.定作方自提定作商品的，迟延提货超过_____日的，应每日向承揽方支付_____元的保管费用，但因承揽方原因导致的迟延除外。

4、经法定家居定制商品质量检验机构检验，定制商品的有害物质限量不符合国家标准的强制性要求的，乙方有权无条件退货，并要求甲方赔偿相应的检测费、交通费、误工费、损失费等损失，并承担总价款____%的违约金。

第七条 其他约定：_____。

第八条 争议解决方式： 本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向市场主办单位、行业协会或消费者协会申请调解。协商或调解不成的，选择以下第_____种方式解决：1.向_____人民法院提起诉讼。2.向_____仲裁委员会提请仲裁。

第九条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。**本合同与合同附件具有同等法律效力。**本合同一式__份（定作方执__份;承揽方执__份;主办单位执__份），具有同等法律效力。

请认真阅读通用条款、风险提示及承揽方提供的其他书面材料，经确认无误后再签订本合同。

定作方（定作方签章）：　　承揽方（承揽方盖章）：　　主办单位（盖章）：

联系电话：　　统一社会信用代码（营业执照号）：

经办人（签字）：

联系地址：　　住所：　　服务电话：

服务电话：

签订时间　　年　　月　　日

通用条款

一、测量、设计与监督

1.承揽方应安排专业人员进行实地测量，并按定作方要求制作符合技术要求的设计方案及图纸；定作方认为承揽方设计方案及图纸不合理的，应及时通知承揽方。承揽方接到通知后，应与定作方及时沟通，修改设计方案及图纸。

2.定作方有权对定作商品使用材料的质量、数量等进行监督检验，但不得妨碍承揽方正常工作。

二、安装与验收

1.定作方应在约定安装时间前为承揽方入场安装提供所需的必要条件。

2.承揽方在完成定作商品的安装后，应对定作商品质量自行检验，自行检验合格后方可交付定作方验收。

3.定作方应在承揽方交付时**对定作商品的定作商品基本情况、包装、有无外观瑕疵等进行验收，并对《使用说明书》、《产品合格证》等材料是否齐全进行确认。**定作方发现问题应当场提出，由双方协商达成解决方案，并以书面方式进行确认。

4. 实木制品（实木贴面、封边、实木地板等商品）和天然石材存在自然色差及不同纹理是不可避免的。艺术玻璃图案比例、人工色差与样品略有差别，均属正常现象并非质量问题。

三、质量标准

1.定作商品涉及水、电、气改造的，应符合国家、行业等相关技术规定。

2.承揽方所提供的材料应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》和其他相关质量标准要求。

3.承揽方交付的定作商品应符合合同约定和国家、行业关于产品质量、安全、健康、环保等方面的法律、法规和标准的规定。

4.定作商品为儿童家具的，应符合《儿童家具通用技术条件》（GB 28007）及相关产品的国家、行业等标准的要求。

5.承揽方安装后应向定作方提交必要的技术资料、有关质量证明文件和使用说明文件。

四、违约责任

1.因承揽方原因导致定作商品未达到有关质量标准的，承揽方应修理或重作。因修理或重作造成迟延交付的，按**第六条“违约金”**第1款的标准支付违约金。经承揽方修理或重作后，仍未达到质量标准的，定作方有权解除合同，承揽方应赔偿定作方损失（包括但不限于相应的检测费、交通费、误工费等）。

2.定作方中途变更或解除合同，应及时以书面方式通知承揽方；给承揽方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

3.定作方应协助承揽方完成工作。如因定作方不履行协助义务致使承揽方不能完成定作工作的，承揽方可以催告定作方履行协助义务，并可以顺延履行期限；经催告，定作方仍不履行的，承揽方有权解除合同。

4.设计图纸经双方签字确认后，因一方原因更改设计图纸的，由更改方承担延期交货安装、费用增加、损失承担等责任。

5.在部分或全部商品安装完毕后，若非因承揽方原因造成部分或全部货物需要多次拆卸、安装，定作方有义务协助承揽方安装完毕，因此造成的运费、人工等费用，由定作方承担。

6.承揽方或主办单位做出对定作方更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。

7.在展销会或市场内签订的合同，展销会或市场主办单位应在合同上盖章并留存本合同。定作方撤离展销会或市场的，承揽方可要求主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任后，有权向承揽方追偿。

风 险 提 示

1.定作多件商品或者对定作商品有更细致要求的，可另附清单作为合同附件，但其内容至少应包括本合同第一条所列举的项目和参数，以免产生消费纠纷。

2.定金是保证合同订立或履行的一种担保方式。交易双方可根据实际情况选择是否使用定金规则。请在支付定金前，充分了解“定金”的法律概念，知悉违约的法律后果。如不想接受定金规则约束，建议选择“一次性付款”或“先付预付款”的方式。

3.在签署合同前，交易双方应当仔细阅读“违约责任”有关条款，充分了解构成违约的情形和后果，在平等协商的基础上合理确定违约金比率。

4.请定作方注意留存发票、收据、合同等重要交易凭证和资料，作为将来主张权利的证据。

5.请在充分考量费用成本、时间成本等因素的基础上，审慎选择纠纷解决途径。

6.家居市场、展销会主办单位和其他主办单位在本合同中签章，目的在于证明本合同项下商品确为从本家居市场、展销会或其他主办单位处购买。定作方合法权益受到损害的，可按照通用条款中**“四、违约责任”**条款第五项请求家居市场、展销会主办单位先行赔偿。但法律另有规定或家居市场、展销会主办单位另外作出有利于买方承诺的，依照法律规定或其承诺执行。

7.目前无相关法律、法规明确规定家居定作商品的“三包”期限及其义务、责任内容，对此双方当事人可自行约定。

8.通用条款第三条第5项中的“必要的技术资料、有关质量证明文件和使用说明文件”为列举方式，承揽方只需提供其中之一，足以证明产品质量合格即可。

北京市工商行政管理局 天津市市场和质量监督管理委员会 河北省工商行政管理局 制定